

قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٨
بالموافقة على انضمام مملكة البحرين
إلى الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي
في استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في
الأغراض السلمية،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه
وأصدرناه:

المادة الأولى

ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في
استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية، والمرافقة لهذا القانون.

المادة الثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم
التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: ١٤ جمادى الآخرة ١٤٢٩هـ
الموافق: ١٨ يونيو ٢٠٠٨م

الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية

إن حكومات :

المملكة الأردنية الهاشمية

دولة الامارات العربية المتحدة

دولة البحرين

الجمهورية التونسية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

جمهورية جيبوتي

المملكة العربية السعودية

جمهورية السودان

الجمهورية العربية السورية

جمهورية الصومال الديمقراطية

الجمهورية العراقية

سلطنة عمان

دولة فلسطين

دولة قطر

دولة الكويت

الجمهورية اللبنانية

الجمهورية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

جمهورية مصر العربية

المملكة المغربية

الجمهورية الاسلامية الموريتانية

الجمهورية العربية اليمنية

جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية

رغبة في توحيد جهودها في مجالات استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية ، وإيماننا منها بما يمكن أن يؤديه استخدام العلوم والبحوث والصناعات الذرية في الدول العربية من آثار بعيدة المدى في تحقيق الرخاء والرفاهية لشعوبها وتحقيقاً لأهداف ميثاق جامعة الدول العربية .

وتنفيذا لقرار مجلس ملوك ورؤساء دول الجامعة العربية في دور اجتماعه الثاني بالاسكندرية الصادر يوم 11 سبتمبر (أيلول 1964) ، والذي نص على :

« انشاء مجلس علمي عربي مشترك لاستخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية في نطاق جامعة الدول العربية » .

واستنادا إلى المادة الثانية والخمسين من اتفاقية التعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية وفي ضوء قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 4149 المتخذ في الدورة 77 بتاريخ 1982/3/26 . قررت لجنة إدارة المجلس تعديل الاتفاقية المشار إليها أعلاه والموقعة في الاسكندرية عام 1965 لتصبح على النحو التالي :

الباب الأول أهداف الهيئة ووسائلها

المادة الأولى :

اسم الهيئة :

تنشأ بمقتضى هذه الاتفاقية هيئة عربية تسمى « الهيئة العربية للطاقة الذرية » تعمل في نطاق جامعة الدول العربية ويكون لها الشخصية القانونية المستقلة اللازمة لتحقيق أغراضها .

المادة الثانية* :

1 - مقر الهيئة :

1 - يحدد المؤتمر العام بأغلبية ثلثي أصوات الدول الأعضاء مقر الهيئة في إحدى الدول المصدقة على الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي لاستخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية .

2 - تكون مدينة تونس في الجمهورية التونسية مقرا للهيئة العربية للطاقة الذرية .

ب - الأهداف :

تهدف الهيئة إلى المساهمة في تنمية المجتمع العربي ورفع مستواه الاقتصادي والاجتماعي والعلمي وإلى خلق المناخ العلمي المتناسق بين أقطار الوطن العربي ومسايرة التقدم العلمي والتقني العالمي والمساهمة فيه ومواكبة الحضارات العالمية والمشاركة فيها وذلك كله عن طريق التمكن من العلوم والبحوث والتقنيات الذرية وتطبيقاتها السلمية .

وتسعى الهيئة على وجه الخصوص إلى الوصول إلى ما يلي :

(1) المساعدة على توفير امكانيات البحث العلمي والتقني والنهوض به في حقل الطاقة الذرية في الدول الأعضاء وذلك بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المختصة القائمة فيها .

* تم تعديل المادة الثانية - 1 - بموجب قرار المؤتمر العام للهيئة رقم (2) المتخذ في الدورة الأولى بتاريخ 1988/8/17.

(2) التنسيق بين جهود الدول العربية ونشاطاتها في العلوم الذرية بحثاً وتقنية وصناعة واستخداماً وصولاً إلى التكامل بين هذه النشاطات .

(3) انشاء المعاهد والمراكز المتخصصة لاجراء البحوث الاساسية والتطبيقية ذات العلاقة بالطاقة الذرية والتي تستلزم توحيد الجهود العربية ولا تتطلب التكرار وتسعى لهذا الغرض بالبدء بانشاء مركز عربي للبحث في العلوم الذرية* .

(4) اعداد وتدريب القوى البشرية المؤهلة في الاختصاصات المختلفة المطلوبة واعداد الخطط الطويلة والقصيرة الأجل اللازمة لذلك* .

(5) اعداد الخطط وتنفيذها بالطرق التي تقرها الهيئة لتوفير المواد والخدمات الذرية اللازمة للصناعة الذرية وتطبيقاتها السلمية* .

(6) وضع التعليمات الخاصة بالوقاية من الاشعاعات المؤينة وبأمان المنشآت الذرية والحماية المادية وتكوين جهاز عربي للتنظيم النووي ووضع نظام طوارئ نووي وتقديم المعونة الفنية للدول العربية في حالات الحوادث النووية* .

(7) نشر المعلومات العلمية والتقنية ونتائج البحوث وتبادل المنشورات والمطبوعات والوثائق واعتماد وسائل متقدمة في الاعلام العلمي وتوثيقه والعمل على انشاء مركز متخصص للتوثيق العلمي لهذا الغرض* .

المادة الثالثة :

مجالات عمل الهيئة :

تكون مجالات عمل الهيئة كما يلي :

- (1) الأبحاث الأساسية في العلوم المرتبطة بالطاقة النووية كالفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والجيولوجيا وعلم المعادن والهندسة وغيرها* .
- (2) الكشف عن الخامات والمواد النووية واستخلاصها* .
- (3) اكتساب القدرة التقنية والعلمية لبناء حلقات متكاملة لدورة الوقود

النووي وممارسة النشاط العلمي والعملي والصناعي اللازم لها وتمكين الدول الأعضاء من اكتساب القدرة التقنية للصناعة النووية وتطبيقاتها السلمية* .

(4) انتاج النظائر المشعة واستخدامها في الزراعة والطب والصناعة وغيرها* .

(5) توليد الكهرباء وتحلية المياه وغير ذلك من المجالات الصناعية الأخرى باستخدام الطاقة الذرية* .

(6) اية مجالات أخرى تراها الهيئة مناسبة* .

المادة الرابعة :

وسائل تحقيق الأهداف :

تتبنى الهيئة كأسلوب في تحقيق أهدافها مبدأ مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ مستخدمة الوسائل التالية :

(1) اقامة الدورات التدريبية في الاختصاصات المختلفة المطلوبة وتنظيم المؤتمرات والندوات والاجتماعات العلمية العربية والاقليمية والدولية .

(2) عقد الاجتماعات التنسيقية في مجال التخطيط والتنظيم مع الهيئات والمؤسسات العربية المسؤولة عن الطاقة الذرية .

(3) تقديم الاستشارات العلمية للدول العربية بناء على طلب منها في مجال تخطيط سياساتها الخاصة ونشاطاتها العلمية في الطاقة الذرية وتقديم الخبرة للدول الأعضاء عن طريق الخبراء والفنيين في الهيئة أو خارجها .

(4) دعم البحث العلمي المرتبط بالطاقة الذرية في الدول العربية وتسهيل القيام به عن طريق تقديم المنح المالية للبحوث الجارية أو للمباشرة بها وتقديم المواد والتجهيزات واللوازم الأخرى .

(5) المساهمة في تمويل بعض المشروعات التي تقوم بها الدول الأعضاء .

(6) إبرام العقود والاتفاقات مع الأفراد والمنظمات والدول .

(7) تنسيق المواقف العربية في مجالات الطاقة الذرية أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أعمالها ونشاطاتها كافة وأمام سائر الهيئات والمنظمات الدولية المعنية .

(8) إنشاء الشركات والمؤسسات ومراكز البحوث المتخصصة وإقامة المشاريع اللازمة لتحقيق أهدافها في مختلف الأقطار العربية وبما يتفق مع أهداف الهيئة .

(9) أية وسائل أخرى تراها الهيئة مناسبة لتحقيق أهدافها وذلك دون الإخلال بمبدأ سيادة كل دولة من الدول الأعضاء .

المادة الخامسة :

التوثيق والاعلام :

تقوم الهيئة بالاعلام والتوثيق والنشر العلمي للبحوث الذرية ونتائج التقدم العلمي العالمي في مجالات الطاقة الذرية ، وموافاة الدول الأعضاء بذلك كما تعمل الهيئة على تبادل المعلومات المتعلقة بالنشاط العلمي في المجال الذري بين الدول الأعضاء وكذلك نشر نتائج البحوث التي يتم اجراؤها بواسطة الهيئة أو المؤسسات والهيئات المعنية في الدول الأعضاء مع مراعاة ما يلي :

(1) تضع الهيئة نظاما يتم بمقتضاه تبادل المعلومات وتحديد ما يجوز للدول الأعضاء اعلام الغير به ، وما لا يجوز فيه الاعلام ، وذلك عن طريق تحديد درجات للسرية حسب أهمية المعلومات وتتقيد الدول الأعضاء بهذا النظام فيما تتلقاه من الهيئة من معلومات أو من باقي الدول كما تتقيد الهيئة بهذا النظام فيما تتلقاه من معلومات من الدول الأعضاء على أن تحدد الدولة درجة السرية التي تقررها طبقا للنظام المشار إليه .

(2) يجوز للهيئة أن تقيد استعمال بعض المعلومات التي تنقلها للدول الأعضاء في أغراض معينة بذاتها .

(3) تقوم الدول الأعضاء بإعلام الهيئة بما يصل إليها من معلومات بمقتضى عقود أو اتفاقات تبرمها مع الغير بما لا تتعارض والتزاماتها القانونية وعلى هذه الدول أن تضمن هذه العقود أو الاتفاقات ما يفيد ذلك ويجوز للهيئة أن تدخل طرفاً ثالثاً في هذه العقود طبقاً لما يقرره المجلس التنفيذي وبناء على طلب من الدولة المتعاقدة .

(4) تقوم الهيئة بنشر نتائج البحوث التي تجريها مراكزها المتخصصة وذلك طبقاً للنظام الذي يضعه المجلس التنفيذي وكذلك نشر البحوث التي تجريها مراكز وهيئات البحوث في الدول الأعضاء عدا ما ترى الدول عدم نشره لأسباب اقتصادية أو غيرها .

المادة السادسة :

براءات الاختراع :

للهيئة وللدول الأعضاء الحق في الاستفادة من المعلومات التي تحصل عليها طبقاً للمادة السابقة في الأغراض السلمية مع مراعاة ما يلي :

(1) إذا كانت هذه المعلومات تحميها براءات اختراع ممنوحة لأفراد أو أشخاص معنويين طبقاً للقوانين المحلية في الدول الأعضاء — فإنه يتم الاتفاق بطريق التعاقد بين الهيئة أو الدولة المستفيدة وبين صاحب حق الاختراع على شروط الاستغلال . ويشمل ذلك بصفة خاصة تقدير التعويض طبقاً للأسس التي يضعها المجلس التنفيذي ، فإذا تعذر الاتفاق فإن الدولة التي يتبعها صاحب حق الاختراع تلتزم باتخاذ الإجراءات الكفيلة بنقل ملكية براءة الاختراع إليها طبقاً لقوانينها المحلية . وفي هذه الحالة ، يطبق نص الفقرتين التاليتين :

(أ) إذا كانت المعلومات تتضمن حقاً من حقوق الاختراع مما يدخل في ملكية إحدى الدول الأعضاء طبقاً لقوانينها المحلية فإنه يكون من حق الهيئة الاستفادة من هذه المعلومات في مباشرة نشاطها طبقاً للقواعد التي يضعها المجلس التنفيذي .

(ب) يجوز للدول الأعضاء الاستفادة من المعلومات التي تحميها حقوق اختراع مملوكة لأحدى الأعضاء وذلك طبقاً للشروط التي يضعها المجلس التنفيذي ويشمل ذلك التحكيم في حالة الخلاف على مقدار التعويضات .

(2) تكون جميع الاكتشافات والاختراعات التي تنتج عن نشاط الهيئة ملكاً لها ، ويضع المجلس التنفيذي القواعد الخاصة بتسجيلها والمكافأة عليها وطريقة استغلالها وشروط انتفاع الدول الأعضاء بها .

(3) يكون للهيئة الحق في الاستفادة من جميع حقوق الاختراع المتصلة بنشاطها والتي تؤول إلى إحدى الدول الأعضاء أو يؤول إليها حق استغلالها بمقتضى عقود أو اتفاقيات تبرمها هذه الدول مع الغير ، وتلتزم الدول المعنية بتضمين هذه العقود ما يفيد ذلك .

ويجوز أن تدخل الهيئة طرفاً ثالثاً في العقود المشار إليها طبقاً لما يقرره المجلس التنفيذي .

المادة السابعة :

برنامج عمل الهيئة وتنفيذ خططها :

1 - تتولى الهيئة وضع برنامج لأوجه النشاط والمشاريع التي يمكن استخدام التكنولوجيا الذرية فيها - على أن يتضمن وضع أولويات لهذه المشاريع ومدى إمكان الهيئة القيام بها جزئياً أو كلياً سواء بنفسها أو بالاشتراك مع الغير مع بيان الطرق المقترحة للتمويل وكذلك مدى إمكان الدول الأعضاء القيام بهذه المشاريع سواء بمعونة

الهيئة أو بدون ذلك ، وتستهدي الهيئة في وضع هذا البرنامج بالاقترحات التي تقدمها الدول الأعضاء . ويعرض هذا البرنامج على المؤتمر العام - طبقا للإجراءات التي تضعها الهيئة لقراره أو النظر في تعديله ، ويتم ذلك بأغلبية ثلثي أصوات الدول الأعضاء .

2 - تضع الهيئة القواعد المنظمة لإنشاء وإدارة المشروعات المشتركة على أن يتضمن ذلك تقرير شخصية معنوية لهذه المشروعات وميزانية مستقلة .

3 - تضع الهيئة القواعد المنظمة لانتفاع الدول الأعضاء بالمشروعات التي تقيمها ويشمل ذلك تحديد مقابل الانتفاع الذي تؤديه الدولة أو الجهة المستفيدة ، ويمكن أن يتم ذلك بطريق التعاقد بين الهيئة والدولة أو الجهة المستفيدة .

4 - تحدد الهيئة القواعد التي يمكن لها بمقتضاها المساهمة في المشروعات التي تقيمها الدول الأعضاء .

الباب الثاني الهيكل التنظيمي

المادة الثامنة :

العضوية :

1 - لكل دولة عضو في جامعة الدول العربية الحق أن تكون عضوا في الهيئة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية .

المادة التاسعة :

أجهزة الهيئة :

تتكون الهيئة من الأجهزة الرئيسية الآتية :

أ - المؤتمر العام

ب - المجلس التنفيذي

ج - المدير العام .

المادة العاشرة :

المؤتمر العام :

1 - المؤتمر العام هو السلطة العليا في الهيئة ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو أية صلاحيات أخرى لازمة لتقدم العمل .

2 - يتكون المؤتمر العام من الوزراء المسؤولين عن الطاقة النووية أو من لهم سلطة الوزير في مجال الطاقة الذرية في الدول الأعضاء .

3 - يعقد المؤتمر العام دورة اعتيادية مرة واحدة في السنة خلال شهر آب / أغسطس في مقر الهيئة وفي الموعد الذي يتفق عليه إلا إذا أقر المؤتمر العام غير ذلك .

4 - ينتخب المؤتمر العام رئيسا له ونائبا للرئيس في بداية دورته الاعتيادية ولمدة عام كامل .

5 - يعقد المؤتمر العام دورات انعقاد استثنائية في الحالات التي تتطلب ذلك بدعوة من المجلس التنفيذي في المقر العام للهيئة إلا إذا اتفق على مكان آخر للاجتماع .

6 - لكل دولة صوت واحد في المؤتمر العام .

7 - يكون انعقاد المؤتمر العام صحيحا بحضور أغلبية الدول الأعضاء .

8 - تتخذ قرارات المؤتمر العام بالأغلبية البسيطة للدول الأعضاء المشاركة فعلا في المؤتمر عدا الحالات الآتية والتي تتطلب ثلثي الأصوات .

- اقرار ميزانية الهيئة ومشاريعها الاستثمارية

- تعليق أو انتهاء عضوية احدى الدول الأعضاء

- تعيين المقر الرئيسي للهيئة ونقله إلى مكان آخر

- حل الهيئة

- تعديل الاتفاقية

- تعيين المدير العام .

المادة الحادية عشرة:

المجلس التنفيذي :

1 - يتكون المجلس التنفيذي من ممثل واحد لكل دولة عضو في هذه

الاتفاقية ويسمى الممثل من قبل حكومته ولمدة ثلاث سنوات متتالية .

2 - ينتخب المجلس رئيسا ونائبا للرئيس ولمدة سنة واحدة قابلة للتجديد .

3 - يتخذ المجلس التنفيذي قراراته بالأغلبية البسيطة عدا الحالات التي تنص عليها هذه الاتفاقية .

4 — يتولى المجلس متابعة تنفيذ السياسات والقرارات التي يقرها المؤتمر

العام وله على وجه الخصوص القيام بما يلي :

— وضع النظام الداخلي للمجلس التنفيذي .

— الترشيح لمنصب المدير العام بثلاثي الأصوات .

— اعداد الميزانية السنوية والحسابات الختامية وتقديمها إلى المؤتمر العام .

— اعداد الخطط السنوية والخمسية العلمية والاستثمارية للهيئة ومتابعة تنفيذها .

— اقرار الاتفاقية بين الهيئة من جهة والمنظمات الدولية والدول من جهة أخرى بما لا يتعارض مع صلاحيات المؤتمر العام .

— اقرار تعليمات الوقاية ومعايير السلامة والاجراءات الترخيصية وغيرها من تنظيمات وارشادات وقواعد عامة .

— تشكيل اللجنة العلمية الاستشارية للهيئة وأية لجان أخرى يراها ضرورية .

— وضع قواعد النشر العلمي وتبادل المعلومات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية .

— وضع القواعد الخاصة بتسجيل الاكتشافات والاختراعات والمكافئة عليها وطريقة استغلالها وشروط انتفاع الدول الأعضاء بها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية .

5 — يعقد المجلس التنفيذي ثلاث دورات اعتيادية في السنة بدعوة من

المدير العام وله الحق في عقد دورات أخرى حسب الضرورة وبدعوة من

رئيسه أو أحد الأعضاء وموافقة نصف عدد الأعضاء في كلتا الحالتين .

6 — تكون دورات المجلس التنفيذي صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء .

- 7 - يشكل المجلس التنفيذي لجنة علمية استشارية غير متفرغة من العلماء والفنيين المتخصصين في العلوم والتكنولوجيا المتعلقة بالطاقة الذرية من مواطني الدول الأعضاء تختص هذه اللجنة بإبداء الرأي في المسائل العلمية والفنية التي يحيلها إليها المجلس التنفيذي أو المدير العام ويضع المجلس التنفيذي نظام عمل اللجنة .
- 8 - يقترح المجلس التنفيذي على المؤتمر العام وبأغلبية ثلثي الأصوات اللوائح التي تنظم شؤون التوظيف في الهيئة وكذلك اللوائح الإدارية والمالية بما لا يخالف أحكام هذه الاتفاقية .
- 9 - في حالة زوال عضوية ممثل دولة ، فللدول صاحبة الشأن أن تعين بديلا عنه للمدة الباقية .

المادة الثانية عشرة:

المدير العام :

- 1 - يرأس جهاز الهيئة مدير عام متفرغ يجري اختياره باقتراح من المجلس التنفيذي وممن ترشحهم الدول الأعضاء من مواطنيها ويتم تعيينه بقرار من المؤتمر العام لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرتين اثنتين (بمجموع 12 سنة كحد أقصى) ، ويكون المدير العام ممن تتوفر فيهم الخبرة والدراية الإدارية والفنية والعلمية المناسبة .
- 2 - يتولى المدير العام تنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر العام والمجلس التنفيذي ويعمل وفق إرشاد هذا المجلس وحسب اللوائح الصادرة عنه ويشارك في اجتماعات المجلس الاعتيادية والاستثنائية دون أن يكون عضوا أصيلا فيه وله ابداء الرأي والمشورة دون حق التصويت على القرارات التي يصدرها المجلس .

- 3 - يكون المدير العام مسؤولاً عن تسيير أعمال كامل جهاز الهيئة وتعيين الموظفين وترقيتهم وفقاً للوائح الصادرة عن المجلس التنفيذي .
- 4 - يمثل المدير العام الهيئة في علاقاتها مع الغير وله حق إبرام العقود المتعلقة بتنفيذ البرامج المقررة وفق الحدود التي ترسمها اللوائح .
- 5 - يعد المدير العام مشروع جدول الأعمال والوثائق والتقارير اللازمة لأعمال المؤتمر العام والمجلس التنفيذي .
- 6 - يرفع تقريراً سنوياً إلى المجلس التنفيذي يستعرض فيه الأعمال والنشاطات التي قامت بها الهيئة لمناقشته ورفعها إلى المؤتمر العام لإقراره .
- 7 - للمدير العام الحق في تفويض جزء من صلاحياته أو بعضها لبعض العاملين في الهيئة في حدود اللوائح .

الباب الثالث النظام المالي

المادة الثالثة عشرة :

الميزانية :

تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة .

المادة الرابعة عشرة :

الإيرادات :

تتكون إيرادات الهيئة من :

- أ - أنصبة الدول الأعضاء وتحدد بنسبة أنصبة الدول الأعضاء في ميزانية جامعة الدول العربية .
- ب - الاعانات والهبات والوصايا التي يوافق المؤتمر العام على قبولها .
- ج - العائد من الاستثمارات .

المادة الخامسة عشرة :

اعتماد الميزانية :

يعتمد المؤتمر العام الميزانية بأغلبية ثلثي الأصوات وإذا تأخر اعتماد الميزانية عن أول السنة المالية فعلى المجلس التنفيذي أن يقرر بالأغلبية استمرار العمل بالميزانية السابقة لفترة لا تتجاوز أربعة أشهر .

المادة السادسة عشرة :

الرقابة المالية والإدارية :

- 1 - يعين المؤتمر العام مراقبين ماليين وإداريين للهيئة من العاملين في هيئات الرقابة المالية والإدارية في الدول الأعضاء لمراقبة حسابات الهيئة ورفع التقرير اللازم إلى المؤتمر العام .

2 - تحدد اللائحة المالية القواعد التي تتبعها الهيئة في تنظيم حساباتها .

المادة السابعة عشرة :

التسهيلات والحصانات :

تتمتع الهيئة وأجهزتها ، ومبانيها ، ومندوبي الدول في تلك الأجهزة ،
والعاملين فيها ، ولجانها ، بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية المنصوص
عليها في اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية لعام 1953 وتعديلاتها .
ويجوز للهيئة أن تضع اتفاقية للمزايا والحصانات تحدد فيها المزايا
والحصانات الأخرى اللازمة لتحقيق أغراضها .

المادة الثامنة عشرة :

تعديل أحكام الاتفاقية :

للمؤتمر العام أن يعدل أحكام هذه الاتفاقية بموافقة ثلثي الأصوات ويصبح
هذا التعديل ساري المفعول من تاريخ اقراره من المؤتمر العام .

المادة التاسعة عشرة :

علاقة الهيئة بجامعة الدول العربية

1 - تمثل جامعة الدول العربية في اجتماعات المؤتمر العام والمجلس
التنفيذي بمراقب .

ب - يقدم المدير العام بعد العرض على المجلس التنفيذي تقريراً عن نشاط
الهيئة ووضعها المالي إلى مجلس جامعة الدول العربية خلال أربعة
أشهر من انتهاء السنة المالية .

المادة العشرون :

انتهاء العضوية وحل الهيئة :

1 - لا يجوز لأي عضو الانسحاب من الهيئة قبل انقضاء خمس سنوات

على عضويته . ويكون طلب الانسحاب بأشعار كتابي إلى المجلس التنفيذي ويصبح الانسحاب نافذاً بعد مرور سنة من تاريخ تسلم إدارة المجلس للأشعار ، مالم يتم سحبه قبل انقضاء هذه المدة .

2 — إذا أخل أحد الأعضاء بأي التزام نحو الهيئة جاز اتخاذ الاجراءات التي يقررها المؤتمر العام بأغلبية ثلثي أصوات الدول الأعضاء ويجوز انهاء العضوية بقرار من المؤتمر العام بأغلبية ثلثي أصوات الدول الأعضاء يصبح نافذاً بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار إلا إذا صدر قرار بأغلبية ثلثي أصوات الدول الأعضاء بإعادة العضوية إليه ويبقى العضو مسؤولاً عن جميع التزاماته أمام الهيئة حتى تاريخ زوال عضويته .

3 — في حالة زوال العضوية عن أحد الأعضاء يقرر المجلس التنفيذي بأغلبية ثلثي أصوات الدول الأعضاء طريقة تصفية حقوق والتزامات هذا العضو ويبلغها إلى المؤتمر العام للاطلاع .

5 — للمؤتمر العام بأغلبية ثلثي أصوات الدول الأعضاء وبعد عرض الأمر على مجلس جامعة الدول العربية أن يقرر حل الهيئة وتبقى الهيئة قائمة إلى أن تتم التسوية النهائية لجميع حقوقها والتزاماتها ، ولا يجوز انسحاب أي من الأعضاء أو انتهاء عضويته خلال الفترة بين قرار الحل وإتمام التصفية ، ولا يجوز توزيع أي من الموجودات على الأعضاء إلا بعد تسديد ديون الهيئة ، ويجري توزيع صافي الموجودات على الأعضاء بنسبة أنصبتهم في ميزانية الهيئة .

المادة الحادية والعشرون :

حل الخلافات :

يفصل المؤتمر العام في جميع الخلافات التي قد تقع بين الهيئة

وأحد أعضائها وبين الأعضاء أنفسهم بشأن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية وكذلك الخلافات التي قد تقع بين الهيئة وعضو خلال تصفية أعمال الهيئة .

ويكون قرار المؤتمر العام نهائياً وملزماً لجميع الأطراف ولا تشترك الدول المتنازعة في التصويت .

الباب الرابع أحكام ختامية

المادة الثانية والعشرون :

نفاذ الاتفاقية :

تدخل هذه الاتفاقية المعدلة حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ اقرارها من قبل لجنة ادارة المجلس العلمي المشترك لاستخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية .

المادة الثالثة والعشرون :

الانضمام إلى الاتفاقية :

يكون باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية المعدلة مفتوحاً لكافة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ، وتودع وثائق الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تقوم بإبلاغها إلى الأطراف المتعاقدة الأخرى .